

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1614/2548

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น
นายธาริน อินทรตั้ง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 30 (1), มาตรา 30 (2), มาตรา 69 วรรคสอง,
มาตรา 75

จำเลยนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายมาบันทึกลงในหน่วยความจำเครื่องคอมพิวเตอร์ อันเป็นการทำซ้ำงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มาตรา 30 (1) และมีความผิดตามมาตรา 69 วรรคสอง ส่วนการที่จำเลยเปิดให้บริการแก่ลูกค้าเป็นการทำให้ปรากฏซึ่งงานดนตรีกรรมเพลงชุดพิพาท โดยไม่มีการทำให้ปรากฏซึ่งชุดคำสั่งที่เป็นงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงมิใช่กรณีที่จะเป็นความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ด้วยการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มาตรา 30 (2) ประกอบมาตรา 69 วรรคสอง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นงานที่เกิดจากการแสดงออกซึ่งความคิดจึงเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย ส่วนสิ่งที่ศาลจะให้ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มาตรา 75 นั้น หมายถึงสิ่งซึ่งเป็นวัตถุที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย เมื่อจำเลยนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีผู้ทำหรือดัดแปลงขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายมาบันทึกลงในหน่วยบันทึกความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยบันทึกความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจึงเป็นเป็นสิ่งที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยอยู่ จึงต้องพิพากษาให้

หน่วยบันทึกความจำเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ตกเป็นของผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มาตรา 75

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 4, 6, 8, 15, 30, 69, 75, 76 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 ส่วนรืของกลาง
ทั้งหมด เว้นแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์สั่งจ่ายเงินค่า
ปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่งให้แก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า จำเลยมี
ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 มาตรา 30 (2) ระวังโทษตามมาตรา 69 วรรคสอง จำคุก 6 เดือน และ
ปรับ 100,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพทำให้สะดวกแก่การพิจารณามีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3
เดือน และปรับ 50,000 บาท เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีประกอบกับไม่ปรากฏ
ว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน จึงเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยกลับตัวต่อไป
โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56
ไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 รืของกลาง
ทั้งหมด เว้นแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ และให้จ่ายเงิน
ค่าปรับที่ได้ชำระตามคำพิพากษฐานละเมิดลิขสิทธิ์เป็นจำนวนกึ่งหนึ่งให้แก่ผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ในเบื้องต้นเห็นว่า เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายโดย นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีเพลงชุด "เรียกพี่ยังไหว" ซึ่งได้มีผู้ทำซ้ำและดัดแปลง ขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ไปบันทึกในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ของจำเลย แล้วนำงานดนตรีกรรมเพลงชุด "เรียกพี่ยังไหว" ที่บันทึกเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการเปิดให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาร้องเพลงในร้านอาหารของจำเลยเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยขอให้ลงโทษ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 30 และมาตรา 69 แสดงว่าโจทก์ ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยในการกระทำที่นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นงานอันมี ลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายมาบันทึกลงในหน่วยความจำเครื่องคอมพิวเตอร์ อันเป็นการทำ ชำงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 30 (1) และมีความผิดตามมาตรา 69 วรรคสอง ส่วนการที่จำเลย เปิดให้บริการแก่ลูกค้าเป็นการทำให้ปรากฏซึ่งงานดนตรีกรรมเพลงชุดเรียกพี่ยังไหว โดยไม่ปรากฏว่ามีการทำให้ปรากฏซึ่งชุดคำสั่งที่เป็นงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น แต่อย่างใด จึงมิใช่กรณีที่จะเป็นความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการเผยแพร่ต่อ สาธารณชนซึ่งงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ประการใด ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาลงโทษจำเลยตามมาตรา 30 (2) ประกอบ มาตรา 69 วรรคสอง จึงเป็นการปรับบทความผิดไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาแผนกคดี ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบา นั้น เห็นว่า จำเลยนำโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่บันทึกเพลงชุด "เรียกพี่ยังไหว" เพียง 1 ชุด มาบันทึกลงในหน่วย ความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนำออกเผยแพร่ต่อลูกค้าร้านอาหารของจำเลย

เท่านั้น ทั้งไม่ปรากฏว่าร้านอาหารของจำเลยเป็นกิจการขนาดใหญ่ ตามพฤติการณ์ ไม่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายมากนัก ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลย 6 เดือน และยังลงโทษปรับ 100,000 บาท อีกสถานหนึ่งด้วยน้ำหนักเกินไป ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรลงโทษจำคุกจำเลยสถานเดียว โดยไม่ลงโทษปรับจำเลย อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น

อนึ่ง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นงานที่เกิดจากการแสดงออกซึ่งความคิดจึงเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย ส่วนสิ่งที่ศาลจะให้ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 75 นั้น หมายถึงสิ่งซึ่งเป็นวัตถุที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย เมื่อจำเลยนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีผู้ทำหรือดัดแปลงขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายมาบันทึกลงในหน่วยบันทึกความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้ หน่วยบันทึกความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยอยู่ จึงต้องพิพากษาให้หน่วยบันทึกความจำเครื่องคอมพิวเตอร์ตกเป็นของผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 75"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 30 (1) ประกอบมาตรา 69 วรรคสอง ให้จำคุกมีกำหนด 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน และรอกาลลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยไม่ลงโทษปรับจำเลย ให้หน่วยบันทึกความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ของกลางตกเป็นของผู้

เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ นอกจากที่แก้ไขคงเป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

(จิระ โชติพงษ์-สุวัฒน์ วรรณะหทัย-วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

หน่วยบันทึกความจำดังเช่นในคดีนี้ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ หาก
การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการรวมเทคนิคพิเศษต่าง ๆ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนในการตรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าถึง
ได้โดยผู้ใช้ หากข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกลบทิ้งโดยผู้ใช้ก่อนที่มีการ
สืบสวนสอบสวน หรืออาจไม่ได้เก็บเอาไว้แต่อาจยังคงมีอยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนใน
อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Hard drive) จึงยังมีปัญหาทางกฎหมายว่าถ้าหากที่ไม่สามารถ
นำสืบได้ว่าเป็นหน่วยบันทึกความจำที่เป็นสิ่งที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ ก็อาจมีผล
เปลี่ยนแปลงได้ ในการพิจารณาว่าคอมพิวเตอร์มีข้อมูลที่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้
หรือไม่ ผู้ที่เป็นมืออาชีพจำเป็นต้องสร้างรูปจำลองที่เหมือนกันกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล
(Image drive) เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่หรือต้นฉบับ รูปจำลองที่สร้าง
ขึ้นดังกล่าวต้องเป็นภาพที่สะท้อนถึงสิ่งที่มีอยู่ไม่เพียงแต่เป็นสำเนาข้อมูลแบบง่าย ๆ
การที่จะได้รับสำเนาที่ถูกต้องนี้ต้องใช้เทคนิคการตรวจพิสูจน์หลักฐานเฉพาะ รูป
จำลองที่ใช้เป็นสิ่งที่วิกฤตเพราะในแต่ละครั้งหากมีใครเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ จะมี

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติกับไฟล์ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งลบหลักฐานได้เช่นวันที่มีการประกอบอาชญากรรมเส้นทางการเก็บรักษาคือ Chain of custody มีความสำคัญต่อผู้เชี่ยวชาญที่ควบคุมการสร้างรูปจำลอง และประเมินข้อมูลในการนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานเช่นเดียวกับในทางนิติเวชศาสตร์ กรณีเช่นนี้ผู้เชี่ยวชาญจะใช้รหัสที่เรียกว่า Hash codes หรือรหัสที่สร้างขึ้นตามวิธีการที่โปรแกรมเก็บข้อมูลตามการคำนวณทางคณิตศาสตร์หรือฟังก์ชันย่อข้อมูล เพื่อรักษาหรือดูแลเส้นทางการเก็บรักษา Hash codes เป็นเลขมาก ๆ ที่กำหนดเฉพาะไฟล์แต่ละไฟล์และในแต่ละอุปกรณ์เก็บข้อมูล (Drive) โดยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ถ้าหากไฟล์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูล (Drive) ถูกเปลี่ยนไปไม่ว่าจะน้อยมากที่สุดก็ตาม Hash codes จะเปลี่ยนแปลงเช่นกัน Hash codes เหล่านี้จะถูกคำนวณบนต้นฉบับและรูปจำลองในจุดต่าง ๆ ระหว่างการสืบสวนเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่ากระบวนการตรวจสอบไม่ได้มีการปรับแต่งรูปจำลองที่กำลังตรวจสอบอยู่ ไพจิตร สวัสดิ์สาร